

Nr. 144 Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 23. September 1937, 11 Uhr

R 43 II/1188, Bl. 162–164 Sitzungsvermerk des ORR Steinmeyer/Rkei

Beginn: 11:00

1. Vermerk. Betr.: Referenten-Besprechung über den Entwurf einer Ersten VO zur Ausführung des Erlasses über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt.¹

An der Besprechung über die Erste Verordnung zur Ausführung des Erlasses über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt vom 30. Januar 1937² in der Reichskanzlei am 23. September 1937, vormittags 11 Uhr, nahmen unter dem Vorsitz von Herrn Min[isterial]Dir[ektor] *Wienstein* die in der beiliegenden Anwesenheitsliste³ bezeichneten Behördenvertreter teil. Der Generalbauinspektor Professor *Speer* war anwesend.

Nach dem Ergebnis der Besprechung erhielt der Entwurf der Verordnung die aus der Anlage X ersichtliche abgeänderte Fassung⁴.

Bei der Erörterung stellten sich von den hauptsächlich beteiligten Stellen insbesondere die Stadt Berlin, ferner auch das R[eichs]Fin[anz]Min[isterium], das R. Verkehrs-Min. und das R. u. Pr[eußische] Min. des Innern durchaus positiv zu dem Entwurf ein.

Die Hauptschwierigkeiten ergaben sich aus der Einstellung des *Pr. Fin. Min.* Sein Vertreter, *Min. Dir. Dr. Meyer*, warf zunächst die Frage auf, ob beabsichtigt sei, den Ländern oder Verbänden Leistungen aufzuerlegen, ohne daß zuvor mit ihnen erörtert wird, ob die Auflage im Rahmen des Tragbaren bleibt. Das würde unmöglich sein. Preußen würde in solchem Falle die Rechnung darüber dem Reich auf- machen müssen. Herr Staatsminister *Popitz* habe ihn beauftragt, zu verlangen, entweder in Abs. 1 des Art. 1⁵ einzufügen

„im Rahmen der verfügbaren Mittel“

oder einen Schlußartikel des Inhalts aufzunehmen:

„Durch die Bestimmungen dieser VO werden die allgemeinen Vorschriften über die Aufbringung und Verausgabung von Mitteln nicht berührt“.

Ohne eine dieser Ergänzungen könne Preußen, das die VO zwar grundsätzlich begrüße, nicht zustimmen.

¹ Der VO-Entw. war Lammers von GBI *Speer* am 5. 9. 1937 in Berchtesgaden übergeben worden; R 43 II/1188, Bl. 159f. MR *Willuhn* hatte ihn am 17. 9. an MD *Wienstein* nach Berlin übermittelt, mit folg. Begleit-Vm.: „Der Führer und Reichskanzler wünscht, daß eine derartige Verordnung baldigst herauskommt. Der Herr Staatssekretär bittet Sie deshalb, im Laufe der nächsten Woche unter Hinzuziehung des Generalbauinspektors oder eines Vertreters eine kommissarische Besprechung unter Ihrem Vorsitz abzuhalten“, zu welcher RIM, RFM, RVM, RPM, PrFM, PrMP und RfR einzuladen wären. „Die Einladung soll mit Schnellbrief erfolgen und zum Ausdruck bringen, daß der anliegende Entwurf der Verordnung der Unterhaltung zu Grunde gelegt werden soll. Der Herr Staatssekretär drängt deshalb so auf Beschleunigung, weil einmal der Führer die schnelle Verabschiedung wünscht, und zum anderen, weil der Herr Staatssekretär beabsichtigt, wenn es irgend geht, in der Zeit seiner Anwesenheit in Berlin vom 26. bis 29. September eine zweite Besprechung unter *seinem* Vorsitz abzuhalten.“ Ebd. Bl. 158. Die Rkei hatte die genannten Stellen, ferner den OB und Stadtpräs. von Berlin, am 18. 9. zu der Sitzung eingeladen; ebd. Bl. 161. – Parallele Ergebnisvermerke des RIM: R 1501/5370, S. 163–183; des RFM: R 2/4499, Bl. 19–23; der RfR: R 5101/23505, unfol.

² RGBl. I S. 103; s. Dok. Nr. 13.

³ R 43 II/1188, Bl. 165.

⁴ Ebd. Bl. 170f.

⁵ Art. 1 enthielt nur einen Abs., der lautete: „Die Kosten einschließlich des Grunderwerbs für alle Neubauten der Reichsverwaltungen, des Preußischen Staates, der Partei und ihrer Gliederungen, der Reichshauptstadt Berlin, der öffentlichen Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen trägt diejenige Stelle, für die der Bau bestimmt ist, auch dann, wenn der Neubau unmittelbar durch die Neugestaltung Berlins notwendig geworden ist.“

MinDir. Wienstein stellte demgegenüber die einmalige Bedeutung des Problems der Neugestaltung der Reichshauptstadt in den Vordergrund und bat deshalb, Bedenken zurückzustellen und Art. 1 unverändert zu lassen.

Der Vertreter des *R. u. Pr. Min. des Innern*⁶ schloß sich dem 2. Vorschlage an, unterstützte dagegen den 1. nicht.

Der *Stadtkämmerer Prof. Dr. Hettlage* schloß sich der Erklärung des Vertreters des *R. u. Pr. Min. des Innern* an, daß die VO durchaus tragbar sei, weil Zuständigkeiten und Trägerschaft nunmehr festgelegt seien.

Neue Tatsache sei der Art. 4⁷. Zu beachten sei, daß die Aufwendungen der Stadt Berlin so erheblich sein werden, daß damit die finanzielle Entwicklung der Stadt für 2 Generationen bestimmt werde. Es gelte für ihn, einen Finanzplan für 30 bis 40 Jahre festzulegen. Schwierig sei dabei, daß die Größenordnung der Beträge nicht bekannt sei. Im Hinblick darauf sei es erwünscht, daß ein Terminplan des Generalbauinspektors mit bindenden Fristen ausgestattet sei. Die Finanzpläne der Stadt würden für die Zukunft spürbare Konsequenzen aufweisen. Von steuerlichen Erleichterungen könne vorläufig keine Rede sein. Die Aufhebung der Getränkesteuer und der Gewerbesteuer sowie die vor 2 Jahren in Aussicht gestellte Senkung der Bürgersteuer von der erheblichen Höhe von 700 v. H. des Reichssatzes⁸ könne nicht mehr in Frage kommen. Da für die gestellte Aufgabe alle Quellen erfaßt werden müßten, sei es ferner notwendig, daß sich die Stadt in ihrer Eigeninitiative Beschränkungen auferlegt (Schul-, Gesundheitswesen, Wohnungsbau). Nur auf diesem Wege sehe er die Möglichkeit, eine eigentliche Neuverschuldung so niedrig wie möglich zu halten. Ausgeschlossen müsse bleiben, daß politische Stellen Steuersenkungen verlangen, damit die Finanzen der Stadt nicht zerrieben würden. Da es nicht möglich sei, einen Jahresbedarf zu nennen, werde die Frage der Verteilung auf längere Sicht durch Rücklagen zu lösen sein.

Zu Grundstücksfragen bemerkte der Stadtkämmerer:

– 1.

Wenn die Stadt für neue Straßen und Plätze von der öffentlichen Hand kaufe, sei eine Bezahlung unbillig.

– 2.

Eine Feststellung, was mit dem Eisenbahnland zu geschehen habe, sei notwendig.

– 3.

Für die Grunderwerbsgeschäfte könne nur die Stadt als Auftragsverwaltung in Frage kommen. Er sei bereit, einen gesonderten Haushalt darüber aufzustellen, über dessen Ausführung dem *R. Fin. Min.* Rechnung gelegt werden würde. Unvermeidlich sei dazu aber die Bevorschussung durch den *R. Fin. Min.*

Wegen der Straßenlasten bitte er Art. 4 mit einem Zusatz zu versehen, wie etwa

„Die allgemeinen Grundsätze für Reichsstraßen bleiben unberührt“

oder „Bestehende Bestimmungen über Baulasten für Reichsstraßen bleiben unberührt“.

Das *R. FinMin.* (MinRat Schreiber) hielt es für notwendig, die Grundstücksbeschaffungen in eine Hand zu legen. Aus dem so entstehenden Grundstücksstock würden die bauausführenden Stellen ihren Bedarf zu Preisen zu decken haben, die sich nach den Gestehungskosten zu richten hätten⁹.

Sein Herr Minister¹⁰ wünsche Umfang und Tempo für die Neugestaltung zu erfahren. Das Tempo müßte der Belastung, die die Aufrüstung verlangt, angepaßt werden.

⁶ MR Herbert Fuchs, Referent in der Kommunalabteilung.

⁷ Dieser lautete: „Die durch die Neugestaltung Berlins entstehenden neuen Straßen, Plätze und Straßenverbreiterungen sind innerhalb der Stadtgrenzen von der Reichshauptstadt Berlin auf deren Kosten, einschließlich des Grunderwerbs, durchzuführen.“

⁸ Zur Bürgersteuer s. ARH II/1, Nrr. 18, 23 Anm. 15 k; oben Dok. Nr. 130.

⁹ Die treuhänderische Durchführung aller Grundstücksankäufe wurde im März 1938 dem OB von Berlin übertragen; Hinweise s. Dok. Nr. 154 Anm. 2.

¹⁰ Schwerin von Krosigk.

Die Vertreter des *R. Verkehrs-Min.* begrüßten die grundsätzliche Einstellung der VO. Die Aufbringung der Mittel sei zwar als Zukunftsfrage zu behandeln; unmöglich sei es aber, Anlagen der Reichsbahn ohne Entschädigung preiszugeben¹¹.

Der Vertreter des *Reichs- und Pr. Min. des Innern* (MinRat Fuchs) gab folgender Meinung Ausdruck: So selbstverständlich es sei, daß die Stadt die Kosten ihrer Neugestaltung selbst trage, so selbstverständlich sei es aber auch, vorzusorgen, daß ihr nicht unerträgliche Lasten entstehen. Vorzuschlagen sei, daß für neue Straßen, Plätze und Straßenverbreiterungen Grundstücke aus öffentlichem Besitz der Stadt kostenlos zur Verfügung zu stellen seien. Ferner sei es billig, daß ihr eine etwaige Wertzuwachssteuer zu belassen sein würde, soweit die Stadt die Kosten des Grunderwerbs zu tragen haben würde.

Eine diesen Vorschlägen Rechnung tragende abgeänderte Fassung des Art. 4 und für die Einfügung eines neuen Artikels würden übersandt werden.

(Die vorgeschlagenen Fassungen sind nebst Begründung als Anl. O angeschlossen)¹².

Professor Speer führte zur Beantwortung einer Anzahl Fragen aus:

Art. 4 sei auf Wunsch des Führers in den Entwurf gebracht worden, weil die Stadt Berlin die Kosten ihrer Neugestaltung auf sich nehmen müsse.

Falschen Vorstellungen wolle er entgegenhalten, daß der Gesamtplan¹³ nicht sogleich in Angriff genommen werde; die Nord-Süd-Achse und der Durchbruch nach Osten werde auf 14 Jahre verteilt werden.

In ca. 14 Tagen werde er einen Terminplan aufgestellt haben, auf Grund dessen den hauptsächlich beteiligten Stellen Schätzungen möglich sein würden. Danach solle 1950 der repräsentative Teil fertig sein, in den folgenden 7 Jahren der weitere Durchbruch. Der Südbahnhof müsse 1945, der Umbau der Ministerialgebäude bis 1950 fertig sein. Ausgenommen davon sollen Kriegsministerium und Postministerium sein, weil dafür anderes Gelände zur Verfügung stehe. Die Hochschulstadt Charlottenburg müsse 1943 stehen, weil bis dahin das Charitégelände benötigt wird.

Aus dem Südgelände werde wertvolles Bauland erschlossen; dem RV[erkehrs]Min. könne deshalb die kostenlose Abgabe an die Stadt durchaus zugemutet werden.

Auf Art. 6¹⁴ verzichtete Prof. Speer.

Offen blieben folgende Fragen:

a) *Antrag des Pr. Fin. Ministers*, einen Schlußartikel aufzunehmen

„Durch die Bestimmung dieser VO werden die allgemeinen Vorschriften über die Aufbringung und Verausgabe von Mitteln nicht berührt“,

b) *Anregung des Stadtkämmerers*, in Art. 4 als Abs. 3 anzufügen, entweder

„Die allgemeinen Grundsätze für Reichsstraßen bleiben unberührt“

¹¹ Vgl. hierzu den im RFM gefertigten Vm. (o. Anm. 1): „Im einzelnen wurde – insbesondere von der Reichsbahn – die Frage der Anwendung des § 11 des Städtebaugesetzes [s. Dok. Nr. 121 Anm. 7] aufgeworfen und die Auffassung vertreten, daß die Verordnung *lex specialis* gegenüber dem Städte-Bau-Ges. sei. Der Reichsbahn sei eine Finanzierung des Südbahnhofs unmöglich, wenn ihr auferlegt werden sollte, ihr altes Bahngelände unentgeltlich zur Verfügung stellen zu müssen. Hierzu ist zu bemerken, daß von Anfang an beabsichtigt war, die R.-Bahn von der Anwendung des § 11 a. a. O. auszunehmen.“

¹² Übersandt durch MR Fuchs am 24. 9. 1937; R 43 II/1188, Bl. 166–168. Art. 4 umfaßte danach drei Absätze: Abs. 1 entsprach dem bisherigen Art. 4 (o. Anm. 7). Abs. 2 lautete: „Die bestehenden Bestimmungen über die Tragung der Kosten für den Ausbau der Reichsstraßen bleiben unberührt.“ Abs. 3: „Soweit der für die neuen Straßen, Plätze und Straßenverbreiterungen benötigte Grund und Boden im Eigentum des Reichs oder des Landes Preußen stehe, ist er entschädigungslos der Stadt zu übereignen.“ Ferner wünschte das RIM folg. Artikel neu einzufügen: „Soweit im Rahmen der Neugestaltung Berlins die Kosten des Grunderwerbs von der Reichshauptstadt Berlin zu tragen sind, fließt eine etwaige Wertzuwachssteuer in Abweichung der Vorschrift des § 13 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die Neugestaltung deutscher Städte vom ... 1937 (RGBl. I S. ...) in die Kasse der Reichshauptstadt.“ Zur KabVorl des NeugestaltungsG s. Dok. Nr. 121.

¹³ Näheres zu Speers Planungen s. REICHHARDT/SCHÄCHE, Von Berlin nach Germania, S. 63ff.

¹⁴ Art. 6 des VO-Entw.: „Für die künstlerische Gestaltung der nach dieser Ausführungsvorschrift neu zu errichtenden Bauten und Anlagen, sowie für die Festlegung der Straßen und Plätze, ist der Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt auf Grund des Erlasses vom 30. I. 1937 allein verantwortlich.“

oder

„Bestehende Bestimmungen über Baulasten für Reichsstraßen bleiben unberührt“.

c) Vorschläge des R. u. Pr. Min. des Innern

#) Art. 4 nach dem Wortlaut zu 1 der Anl. O zu fassen

ß) einen neuen Art. nach dem Wortlaut zu 2 der Anl. O anzufügen.

2. Hiermit Herrn *Staatssekretär* gehorsamst vorgelegt.

Die Angelegenheit ist m.E. reif für eine abschließende Ressortbesprechung. Ich bitte um Weisung, ob eine solche noch in dieser Woche (ab 27. 9.) und gegebenenfalls unter Ihrem Vorsitz stattfinden soll¹⁵.

St[einmeyer] 25./9.

W[ienstein] 27. 9.

¹⁵ Lammers hielt am 1. 10. 1937 Rücksprache mit Speer und beschied die Ressorts am 8. 10.: „Die in der Ressortbesprechung von einigen Seiten gegen den Entwurf geltend gemachten Bedenken werden vom Führer nicht geteilt. Die von dem Vertreter des Herrn Preußischen Finanzministers gewünschte Aufnahme eines Schlußartikels des Inhalts, daß durch die Bestimmungen dieser Verordnung die allgemeinen Vorschriften über die Aufbringung und Verausgabung von Mitteln nicht berührt werden, dürfte sich erübrigen. Eine Vorschrift dieses Inhalts ist einerseits selbstverständlich, andererseits muß, wenn rechtliche Vorschriften durch die Verordnung berührt werden, dann eine andere Regelung Platz greifen, wenn die vom Führer angeordnete Neugestaltung der Reichshauptstadt das erfordert.“ Beigefügt war ein entspr. neuer VO-Entw.; R 43 II/1188, Bl. 169–173. – Unter Verweis auf diese Vorgabe Hitlers verzichtete der RIM in seiner Antwort vom 20. 10. (ebd. Bl. 180) auf einen förmlichen Widerspruch, erneuerte dabei aber seine Bedenken unmißverständlich („Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Berlin angesichts des nicht feststehenden Gesamtbetrages, den die Stadt aufbringen soll, und angesichts eines derzeitigen Schuldenstands der Stadt von nahezu 1 Milliarde RM, dessen Verzinsung und Tilgung zurzeit 20% des gesamten Steueraufkommens erfordert“) und kündigte an, sie Hitler bei nächster Gelegenheit auch mündlich darzulegen. Seine Änderungsvorschläge (o. Anm. 11) hielt er gleichfalls aufrecht. Der RFM hatte am 18. 10. 1937 seine Stellungnahme bis zu einer Besprechung mit OB Lippert/Berlin und OB Fiehler/München am 20. 10. zurückgestellt; R 43 II/1188, Bl. 178. Hierzu und zum Fortgang s. Dok. Nr. 164.

Zitierhinweis

Nr. 144 Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 23. September 1937, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d144>